

감면신청서(별표 제2-4호 4. 가. 관련)

미공개중요정보이용행위등 자진신고등을 한 자에 대한 과징금 감면신청서						
신청인 (공동감면 신청시 별지 기재)	성명		주민등록 번호	법인의 경우, 사업자등록 번호 기재		
	소속(직책)					
	주소					
	연락처	전화번호		휴대폰		
		팩스번호		이메일		
실제 신고하는 자에 관한 사항	성명		근무부서			
	전화번호		이메일			
미 공개 중 요 정보 이 용 행 위 등 의 개요	※ 다음 사항을 빠짐없이 기재하여 주시고, 상세 내용은 별지에 기재하여 주시기 바랍니다.					
	미공개중요정보 이용행위등 대상	미공개중요정보 이용행위등의 대상이 된 증권·파생상품 등을 기재하여 주십시오.				
	미공개중요정보 이용행위등의 내용	미공개중요정보 이용행위등 내용을 구체적으로 기재하여 주십시오. 예) ○○상장법인의 ◇◇과 관련된 미공개중요정보를 이용하여 □□증권을 매매하였음				
	미공개중요정보 이용행위등 기간	미공개중요정보 이용행위등을 시작한 시기, 지속된 기간, (행위가 종료되었다면) 종료된 시점 등을 기재하여 주십시오.				
	미공개중요정보 이용행위등 참여자	미공개중요정보 이용행위등을 협의(합의, 공모, 모의 등의 유사한 유형을 포함한다)한 경우, 참여한 사람 또는 법인에 대한 기초정보를 구체적으로 기재하여주십시오.				
	협의 일시 및 장소	미공개중요정보 이용행위등의 협의 일시와 장소, 협의 횟수를 빠짐없이 기재하여 주십시오(장소 가 없다면 생략) 예) 2023년 10월 1일 서울시내 ○○○ 음식점,				
	의사연락 및 협의의 방법	미공개중요정보 이용행위등과 관련된 사항을 논의하기 위하여 다른 참여자들과 취한 의사연락의 방법(예: 이메일, 전화, 팩스 등), 협의의 방법(예: ○○○회의체 구성, 정기적 모임 등) 등 을 기재하여 주십시오.				
증거자료 목록	미공개중요정보 이용행위등의 입증에 필요한 증거자료의 목록을 기재합니다. <증거자료의 예> · 미공개중요정보 이용행위등을 협의한 합의서 등의 서면, 금융거래내역 등 협의를 직접적으로 입증할 수 있는 자료 · 진술서, 확인서, 그밖에 미공개중요정보 이용행위등을 논의하거나 실행한 사실을 육하원칙에 따라 기술한 자료 · 위반행위자들 간의 의사연락을 증명할 수 있는 이메일, 전화 통화기록, 통신기록, 팩스기록, 업무수첩 기재내용 등 · 위반행위자들 간의 회합(합의, 공모 등을 포함한다) 입증할 수 있는 회의장소 사용기록, 신용카드 전표 등 · 미공개중요정보 이용행위등 전후의 경영상태, 주가상태를 비교할 수 있는 자료, 내부문서, 보고서 등					
	목록에 기재된 증거자료는 이 신청서에 첨부되어야 합니다. 다만, 특별한 사정이 존재하는 경우에는 사후에 추가로 제출할 수 있습니다(별지 기재 가능).					
보정기간	위 사항 중 일부사항이 누락된 경우 그 보정에 필요한 기한을 기재합니다. 이 기간은 이 신청서를 제출한 날로부터 15일을 초과할 수 없습니다. 다만, 부득이한 경우 심사관과 협의 하에 60일 범위 내에서 보정기 간을 연장할 수 있습니다.					
외국정부에의 감면신청 여부	위원회에 감면신청하기 이전에 외국정부에 감면신청을 한 사실이 있는지 여부와 만일 신청을 한 경우 감면 신청한 외국의 관련당국 명칭과 신청한 일시를 적시하여 주십시오.					

신청 이후 주의사항	1. 당해 미공개중요정보 이용행위등 관련 사실을 완전히 진술하고 자신이 보유한 모든 관련 자료를 제출하는 등 위원회의 심의가 끝날 때까지 성실하게 협조할 것 가. 자진신고등을 한 자가 알고 있는 당해 미공개중요정보 이용행위등과 관련된 모든 사실을 지체 없이 진술할 것 나. 당해 미공개중요정보 이용행위등과 관련하여 보유하고 있거나 수집할 수 있는 모든 자료를 신속하게 제출할 것 다. 사실 확인에 필요한 위원회의 요구에 신속하게 답변하고 협조할 것 라. 임직원(가능하다면 전직 임직원 포함)이 위원회의 조사, 심의(심판정 출석 포함) 등에서 지속적이고 진실하게 협조할 수 있도록 최선을 다할 것 마. 미공개중요정보 이용행위등과 관련된 증거와 정보를 고의로 파기, 조작, 훼손, 은폐하지 아니할 것 바. 위원회의 동의 없이 제3자에게 행위사실 및 감면신청 사실을 누설하지 아니할 것 (법령에 따라 공개해야 하거나 외국정부에 알리는 경우는 예외) 2. 제출된 자료가 허위가 아닐 것 ※ 만일 위 주의사항을 어길 경우, 감면신청에 따른 감면혜택을 받지 못할 수 있습니다. ※ 당해 미공개중요정보 이용행위등의 자진신고등을 한 자가 일정기간동안 반복적으로 미공개중요정보 이용행위등을 한 것으로 밝혀진 경우 감면신청에 따른 감면혜택을 받지 못할 수 있습니다.
상기 본인은 위 미공개중요정보 이용행위등의 행위자로서 귀 위원회의 심의가 끝날 때까지 조사에 성실하게 협조할 것을 서약하며, 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제448조의2와 같은 법 시행령 제379조의2, 『자본시장조사 업무규정』 제33조 및 별표 제2-4호에 의거 본 신청서를 제출합니다.	
년 월 일 신 청 인 : (서명 또는 날인)	